

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6821/2549

พนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

โจทก์

นายโกมินทร์หรือโก ปิ่นกุล

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 51

จำเลยเป็นเยาวชนถูกจับกุมและควบคุมในคดีอื่น ต่อมาพนักงานสอบสวนแจ้ง
ข้อหาคดีนี้ให้จำเลยทราบ ถือไม่ได้ว่าจำเลยถูกจับกุมในคดีนี้ การนับระยะเวลาเพื่อ
ฟ้องคดีตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ยังไม่เกิดขึ้น การฟ้องคดีนี้จึงไม่อยู่ในบังคับ
ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 357

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ได้บัญญัติเรื่องการสอบสวนและการ
ฟ้องคดีไว้ในมาตรา 51 อันเป็นบทบัญญัติที่เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนรีบส่งสำนวน
การสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาล เพื่อจะพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของเด็กและเยาวชน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา 31, 53 เนื่องจากการตั้งข้อกล่าวหาโดยมีลักษณะเพื่อการสอบสวนและฟ้องคดียอมกระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนแล้ว ไม่ต่างจากการควบคุม ดังนั้นการฟ้องคดีก็ควรจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา 51 แม้จะไม่มี การจับกุมและควบคุมก็ตาม หากฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาตาม มาตรา 51 ย่อมต้องขออนุญาตตามมาตรา 53 การที่พนักงานสอบสวนไม่รับดำเนินการสอบสวนให้ทันตามระยะเวลา มาตรา 51 จึงเท่ากับหลีกเลี่ยงบทบัญญัติของกฎหมายที่ตราไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชนเมื่อตกเป็นผู้ต้องหายอมกระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตตามปกติสุข การที่เด็กและเยาวชนถูกควบคุมในคดีอื่น หาเป็นข้อยกเว้นหน้าที่ตามกฎหมายที่พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการที่จะต้องดำเนินการสอบสวนและฟ้องคดีตามที่ มาตรา 51 กำหนดไว้ไม่ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามมาตรา 51 โดยไม่ได้ รับอนุญาต จึงไม่รับฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืน

โจทก์ฎีกาโดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องแล้วว่า จำเลยมิได้ถูกจับกุมในคดีนี้ หากถูกเจ้าพนักงานจับกุมในคดีอื่น หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหานี้ให้จำเลยทราบ ทั้งการควบคุมจำเลยในระหว่างสอบสวนก็ เป็นการถูกควบคุมในคดีอื่น การนับระยะเวลาเพื่อฟ้องคดีตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สำหรับคดีนี้จึงยังไม่เกิดขึ้น การฟ้องคดียอมไม่อยู่ในบังคับตามบทบัญญัติ

มาตราดังกล่าว ที่ศาลล่างทั้งสองไม่ประทับฟ้องโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ศาลชั้นต้น ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป.

(เกรียงชัย จິงจตุรพิธ-วิชา มหาคุณ-สุรภาพ ปัทมะสุคนธ์)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยา - นายสนั่น รินทร์ศรี
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายธีรรัตน์ ธรรมดุขุฎี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>